



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 137 DEL 18/03/2026	OGGETTO: Giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Avellino da Vetrano Marianna conclusosi con Sentenza n. 396/2026. Liquidazione onorari. Provvedimenti.
Registro Generale N. 206 DEL 18/03/2026	

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **diciotto**, del mese di **marzo** nel proprio Ufficio.

CIG: ZDB306CEFD

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal TUEL D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Visti:

- l'art. 107 del TUEL D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;
- l'art. 4 comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., che prevede la distinzione delle funzioni proprie degli organi di indirizzo e direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei dirigenti, riservando a questi ultimi, tra l'altro, i compiti di gestione amministrativa;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento vigente di contabilità;

Accertata la propria competenza ad adottare il presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 20/2025 con cui sono state attribuite funzioni dirigenziali;

Visto l'atto di citazione in giudizio promosso dalla Sig.ra V. M. dinanzi al Tribunale Civile di Avellino per il risarcimento dei danni derivanti da insidia stradale, acquisito al protocollo generale con n. 4871 del 20.10.2020;

Dato atto che con Determina n. 006/2021, rg 25, si è proceduto a conferire incarico legale di assistenza e patrocinio legale nel giudizio promosso dalla Sig.ra Vetrano Marianna c/ Comune di Avella, all'avv.to Rachele Picciocchi, - C.F. PCCRHL74S59A580G con studio legale in Sperone (AV) al Corso Umberto, n. 18, - P. IVA n. 02834530640, iscritto all'albo dei legali di fiducia di questo Ente;

Dato atto che il Giudizio si è concluso come da sentenza n. 396/2026, e che dunque l'avv Rachele Picciocchi ha ottemperato all'incarico conferitole;

Vista la fattura n. 4/FE/PA del 17.03.2026 acquisita al prot. n. 3149 del 17.03.2026, dell'importo pari ad € 2.392,00 di cui € 2.000,00 per imponibile, € 300,00 per spese generali (15%) ed € 90,00 per cassa, emessa dall'Avv. Rachele Picciocchi, - C.F. PCCRHL74S59A580G con studio legale in Sperone (AV) al Corso Umberto, n. 18, - P. IVA n. 02834530640, per l'incarico di cui sopra;

Visto il nuovo Codice dei Contratti Pubblici ex D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

Visto l'art. 4 e l'art. 17 c.1 lett. d) n. 1 e n. 2 del Codice;

Tenuto conto della disciplina di regolazione emanata dall'ANAC con Linee guida n.12 approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 907 del 24.10.2018;

Considerato che il vigente art.2233 del Codice Civile prevede che sono nulli i patti conclusi tra avvocati ed i loro clienti che stabiliscono compensi se non redatti in forma scritta;

Vista la Legge n. 190/2012;

Visto il D.lgs. n. 33/2013;

Visto il D.lgs. n. 39/2013;

Tutto ciò premesso;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.lgs. 267/00;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente dispositivo, di:

1. **Liquidare** la fattura n. 4/FE/PA del 17.03.2026 acquisita al prot. n. 3149 del 17.03.2026, dell'importo pari ad € 2.392,00 di cui € 2.000,00 per imponibile, € 300,00 per spese generali (15%) ed € 90,00 per cassa, emessa dall'Avv. Rachele Picciocchi, - C.F. PCCRHL74S59A580G con studio legale in Sperone (AV) al Corso Umberto, n. 18, - P. IVA n. 02834530640, per l'incarico di cui sopra;
2. **Dare atto** che i compensi dovuti per l'attività professionale pari ad 2.392,00 omnicomprensivi, a saldo degli onorari dovuti, sono a valere con imputazione valere sul cap. 124 – impegno 7/2021 del bilancio comunale gestione R.R.;
3. **Dare atto** dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della legge sul procedimento amministrativo n. 241/90.
4. **La presente determinazione:**
 - ✓ È stata trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile ex art. 147-bis c.1 e art. 183 c. 7 del D.lgs. 267/2000;
 - ✓ È stata trasmessa all'Ufficio Segreteria per la registrazione al Repertorio generale delle determinazioni;
 - ✓ È pubblicata all'albo pretorio elettronico per quindici giorni consecutivi;
 - ✓ È trasmessa con relativi allegati al Responsabile della trasparenza per l'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale;
- **Contro** la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposizione da presentare al Responsabile del servizio che ha adottato l'atto entro 30 giorni. È ammesso altresì ricorso al TAR Campania entro 60 giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
- **A norma** dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio a cui potranno essere richiesti chiarimenti.

Avella (AV), 18/03/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 18/03/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: GIUDIZIO VETRANO MARIANNA (AVV.TO RACHELE PICCIOCCI) CIG: CUP: Descrizione Capitolo: Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.11.006	1.2	124		2021	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
7	€ 2.392,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: PICCIOCCI RACHELE - Progressivo Fornitore: 2753 Codice Fiscale: PCCRHL74S59A580G P.Iva: 02834530640

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
363	2.392,00	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

PICCIOCCI RACHELE

Avella (AV), 18/03/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 18/03/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 19/03/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 344, e vi rimarrà fino al 03/04/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 206 del 18/03/2026;

Oggetto: Giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Avellino da Vetrano Marianna conclusosi con Sentenza n. 396/2026. Liquidazione onorari. Provvedimenti.

Avella (AV), 19/03/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to dott. Pasquale Maiella